

ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และเมื่อคณะกรรมการประกวดราคาแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มอบหมายให้บริษัท ว. เป็นผู้รับเหมาช่วงดำเนินงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ได้ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำมายื่นประกอบการเสนอราคาพบว่า หนังสือรับรองผลงานมิได้เป็นหนังสือฉบับเดียวกันกับที่กรมพลศึกษาออกให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกจึงมีหนังสือแจ้งให้กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยนาย ท. กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นาย น. เป็นผู้ดำเนินการในนามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และมอบหนังสือรับรองผลงานตัวจริงของกรมพลศึกษาพร้อมเอกสารสำคัญอื่น ๆ ให้ดำเนินการในฐานะผู้รับมอบอำนาจ แต่ไม่ทราบด้วยเหตุใดจึงมีการปลอมแปลงเอกสารหนังสือรับรองผลงานของกรมพลศึกษาเป็นอย่างอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาเพื่อสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วก็ไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยนาย ท. กรรมการผู้จัดการได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จในการเสนอประกวดราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก แต่เนื่องจากในการยื่นข้อเสนอประกวดราคาพิพาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือมอบอำนาจโดยที่ยังมิได้ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจไว้ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท ว. ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาช่วงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไประบุชื่อผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะเป็นผู้ยื่นขอประกวดราคาต่อไป โดยบริษัท ว. ได้ระบุชื่อนาย น. ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย น. ได้ปลอมหนังสือรับรองผลงานนำไปยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และกรรมการผู้จัดการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอีกครั้ง โดยได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นเอกสารแสดงตนที่ใช้ประกอบหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ แต่หนังสือที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงดังกล่าวถูกตีกลับคืนผู้ฝากส่ง เหตุย่ำไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าพฤติกรรมของนาย น. ที่ยื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก เป็นการกระทำในนามของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้น จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๓๘ วรรคสอง และวรรคสาม ข้อ ๑๓๘/๓ และข้อ ๑๓๘/๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์ไปยังผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงาน ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่หนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวถูกตีกลับคืนด้วยเหตุไม่มารับภายในกำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ยกอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกให้โดยกรมพลศึกษา เป็นเอกสารปลอม โดยหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงที่กรมพลศึกษาออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการรับรองผลงานว่า “ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ขายพื้นที่สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์กีฬาจำนวน ๓ รายการ... ซึ่งผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดในสัญญาทุกประการ” แต่หนังสือรับรองผลงานฉบับที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยนาย น. ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำมาใช้เป็นหลักฐานในการเสนอประกวดราคา และทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกนั้น มีการแก้ไขข้อความเปลี่ยนไปเป็นว่า “ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ลานกีฬาอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ จึงออกหนังสือรับรองผลงานไว้เป็นหลักฐาน” กรณีดังกล่าวจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยนาย น. ตัวแทนผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานอันเป็นเท็จในการเข้าเสนอราคา และทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะกล่าวอ้างว่าไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดจึงมีการปลอมแปลงหนังสือรับรองผลงานของกรมพลศึกษาเป็นอย่างอื่น และผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีส่วนร่วมในการปลอมเอกสารดังกล่าว อีกทั้งการปลอมเอกสารได้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการทำหนังสือมอบอำนาจและส่งมอบเอกสารให้อยู่ในความครอบครองของนาย น. ก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหนังสือรับรองผลงานฉบับดังกล่าวนั้นได้ถูกปลอมแปลงขึ้นในขั้นตอนใด และหนังสือรับรองผลงานฉบับดังกล่าวก็มีตราสำคัญของบริษัทผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประทับไว้ ซึ่งข้อเท็จจริงก็สอดคล้องกับคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่มีถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกและผู้ถูกฟ้องคดีว่า เอกสารสำคัญที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองส่งมอบให้แก่ นาย น. ไปนั้น ได้มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทไว้บนเอกสารทุกฉบับ



ดังนั้น การที่นาย น. นำเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปยื่นเสนอราคา ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกในนามของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำตามปกติ ในการยื่นข้อเสนอขอเข้าประกวดราคาและทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำภายในขอบอำนาจของตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การกระทำความผิดจึงผูกพันผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะตัวการ

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะตัวการต้องรับผิดชอบในกรณีที่นาย น. ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือรับรองผลงานปลอมไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาอันเป็นการยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก จึงเป็น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกระทำการโดยไม่สุจริตด้วยการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จตามข้อ ๑๓๘/๓ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่ง และนาย ท. กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ทำคำชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน จึงชอบด้วยข้อ ๑๓๘/๓ วรรคสองและวรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๑๓๘ วรรคสองและวรรคสาม ของระเบียบดังกล่าว สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นั้น แม้จะมีข้ออ้างว่าในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วก็ตาม แต่เมื่อในขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้นาย น. เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ ไปยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงกรณีการยื่นเอกสาร อันเป็นเท็จดังกล่าวโดยชอบแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๓๘/๓ ของระเบียบฉบับเดียวกัน โดยการยื่นเอกสารเท็จ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นผู้ใช้อำนาจลงนามในหนังสือแต่งตั้งนาย น. เป็นตัวแทนผู้มีอำนาจ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปยื่นเอกสารอันเป็นเท็จดังกล่าว จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงานได้ตามข้อ ๑๓๘/๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๙/๒๕๖๓)

## ๘. กรณีอื่น ๆ

### - การยื่นขอต่ออายุการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานคร

การต่ออายุการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานครรายเดิมให้เป็นผู้รับจ้างเหมาต่อไป ถือเป็นการจดทะเบียนอย่างหนึ่ง เมื่อข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิที่จะรับหรือไม่รับผู้รับจ้างเหมารายใด จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานครตามระเบียบนี้ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิในการรับหรือไม่รับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมารายเดิมให้ต่ออายุเป็นผู้รับจ้างเหมาต่อไปได้ด้วย ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานครพิจารณาผลงานก่อสร้างที่ผ่านมาของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่ไม่ควรได้รับการต่ออายุการจดทะเบียน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามหนังสือสำคัญซึ่งมีอายุนับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ หหมดอายุวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อมา ก่อนที่การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจะหมดอายุลง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ ต่อกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร แต่คณะกรรมการพิจารณาจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีมติไม่รับต่ออายุการจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นคู่สัญญางานก่อสร้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลายสัญญา และมีกรณีพิพาทกันหลายเรื่อง อีกทั้งมีการนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองหลายคดี อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรได้รับการต่ออายุการเป็นผู้รับจ้างเหมางานต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นเรื่องขอต่ออายุการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมา ซึ่งอยู่ในบังคับของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔ วรรคสอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่รับต่ออายุการจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างระเบียบดังกล่าว ข้อ ๑๑ วรรคสอง ซึ่งเป็นเรื่องการขอจดทะเบียน



เป็นผู้รับจ้างรายใหม่ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติต่ออายุการจดทะเบียนที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีต่อไป

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ว่าจ้างได้ทำการคัดสรรและจัดประเภทผู้รับจ้างเหมาในเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของผู้รับจ้างเหมาที่ประสงค์จะเข้ามามีนิติสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครในการจ้างทำของหรือรับจ้างแรงงาน โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าผู้รับจ้างเหมานั้นต้องมาดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมากับกรุงเทพมหานครไว้ก่อน ซึ่งการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานคร นั้น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก การยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมารายใหม่ โดยให้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาตามแบบในผนวก ค. กับประเภทที่สอง การยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาต่อไปเมื่อทะเบียนเดิมหมดอายุเนื่องจากการจดทะเบียนจะมีอายุสองปี โดยใช้แบบตามผนวก จ. ซึ่งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการยื่นขอจดทะเบียนใหม่รวมถึงการยื่นขอต่ออายุทะเบียนตามระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ในหมวดว่าด้วยการจดทะเบียน จึงเห็นได้ว่า การจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานครเป็นดุลพินิจของกรุงเทพมหานครที่จะรับหรือไม่รับจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมารายใดเป็นผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดเป็นข้อสงวนสิทธิไว้ตามความในข้อ ๑๑ วรรคสอง ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขของการจดทะเบียนว่า การจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาดังกล่าวมีอายุสองปีตามความในข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง การต่ออายุการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมารายเดิมให้เป็นผู้รับจ้างเหมาต่อไป จึงต้องถือเป็นการจดทะเบียนอย่างหนึ่ง อีกทั้งวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมาและการต่ออายุเป็นผู้รับจ้างเหมาก็เป็นไปเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถคัดสรรและจัดประเภทผู้รับเหมาได้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของผู้รับจ้างเหมา กรณีจึงไม่อาจตีความว่าความในข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว เป็นข้อความที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาใหม่เท่านั้น เนื่องจากการตีความที่ไม่เป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการออกระเบียบ

ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังเป็นยุติว่า คุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีในเรื่องทุนจดทะเบียนสินเชื่อนาคาร บุคลากร และผลงานย้อนหลัง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบข้อเท็จจริงด้วยว่า ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นคู่สัญญางานก่อสร้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลายสัญญา และมีกรณีพิพาทกันหลายเรื่อง ได้แก่ กรณีสัญญาจ้างปรับปรุงทัศนียภาพบนทางเท้า

ถนนสายหลัก (ถนนราชดำริ ถนนพระรามที่ ๑ และถนนเพลินจิต) ที่มีสำนักผังเมืองเป็นคู่สัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้บอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานล่าช้าและเพิกเฉยต่อหนังสือเร่งรัดงาน และอยู่ในขั้นตอนเสนอสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน กรณีงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคลองกุฎีจีนถึงหน้าโบสถ์ข้างตาคูรุส ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดในสัญญาและต้องจ่ายค่าปรับ และกรณีงานปรับปรุงซอยสุขุมวิท ๗ ที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้คิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน รวมทั้งยังมีการฟ้องเป็นคดีพิพาทในศาลปกครองหลายคดี จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่ไม่ควรได้รับการต่ออายุการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานของกรุงเทพมหานคร เป็นการใช้อุปินาโดยมีเหตุผลอันสมควร อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อุปินาโดยมีอคติหรือเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับจดทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ ที่พิพาทในคดีนี้ จึงเป็นการใช้อุปินาโดยชอบ พิกษากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐๐/๒๕๖๓)



## บทที่ ๒๐

### คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

#### ๑.๑ สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

##### ๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

##### ๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๒) ผลของสัญญา

##### (๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

การใช้เงินเป็นค่าแห่งการงานอันได้กระทำให้เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะการบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๔๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้องพิจารณาจากการทำงานนั้นเองว่าได้กระทำให้ตามสัญญาหรือไม่ ซึ่งในกรณีการก่อสร้าง ได้แก่การพิจารณาว่า อยู่ในแนวทางตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ โดยรวมไปถึงกรณีที่อาจมีข้อบกพร่องผิดพลาดไปจากรูปแบบรายการในสัญญาไปบ้าง แต่ไม่ถึงขนาดบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของงานด้วย ดังนั้นตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยที่จังหวัดเชียงรายทำกับผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาในชั้นตรวจรับงานงวดที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่างานก่อสร้างในส่วนโครงหลังคาไม่ถูกต้องตามรูปแบบ





รายการที่กำหนดในสัญญา ซึ่งงานดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนในงวดงานที่ ๒ ประกอบกับ เอกสารประกาศประกวดราคาที่จังหวัดเชียงรายได้จัดทำขึ้นใหม่เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จแล้ว เห็นได้ว่า ในการออกประกาศ ประกวดราคาครั้งใหม่จังหวัดเชียงรายได้นำขอบเขตของงานในงวดงานที่ ๒ ของสัญญาเดิม มากำหนดเป็นขอบเขตของงานในงวดงานที่ ๑ โดยได้ลดขอบเขตของงานลงจากจำนวน ๔ รายการ คงเหลือ ๒ รายการ จึงน่าเชื่อถือได้ว่า ผลงานของผู้ฟ้องคดีในงวดงานที่ ๒ มีบางส่วนที่ก่อสร้างถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการในสัญญา จังหวัดเชียงรายจึงไม่ได้ ว่าจะจ้างให้ผู้รับจ้างรายใหม่หรือถอนและทำการก่อสร้างใหม่อย่างเช่นกรณีที่ให้ผู้รับจ้าง รายใหม่หรือถอนโครงหลังคาซึ่งน่าเชื่อถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างผิดแบบในส่วนที่เป็น สำคัญถึงขนาดที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่อาจตรวจรับงานดังกล่าวได้ ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงต้องชำระค่าการงานในส่วนที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบในสัญญา ข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

#### สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย อำเภอเวียงเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน ค่าจ้างจำนวน ๔,๕๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินเป็นงวด รวม ๕ งวด และมีกำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเช็คเชียร์เช็คของธนาคาร จำนวนเงิน ๒๒๙,๐๐๐ บาท ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ปรากฏว่า ในระหว่างการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดหาวัสดุก่อสร้างเหล็กโครงหลังคาได้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีได้ จึงได้มีการแก้ไขสัญญา จำนวน ๒ ครั้ง มีผลให้ระยะเวลาการก่อสร้างขยายออกไปอีก ๗๗ วัน โดยกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จใหม่เป็นวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติตามสัญญา และส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๘๒๔,๔๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ แต่คณะกรรมการ ตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานให้กับผู้ฟ้องคดี จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และแจ้งรับหลักประกันสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปแล้วและยังต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก จำแนกเป็นค่างานงวดที่ ๒ จำนวน ๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท และค่างานงวดที่ ๓ จำนวน ๘๘๗,๘๗๐ บาท





พร้อมดอกเบี้ย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นค่าผลกำไรจากการก่อสร้างงานตามสัญญา รวมเป็นเงินค่าจ้างและค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓,๘๗๒,๘๘๒ บาท รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกันสัญญาเป็นแคชเชียร์เช็คธนาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีริบไปให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ขอให้ชดใช้เงินจำนวน ๒๒๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินตามจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการปฏิบัติงานงวดที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดหาวัสดุก่อสร้างเหล็กโครงสร้างหลังคาตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีจึงได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ แก้ไขรายละเอียดของงานก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ โดยรายการแรก ให้เปลี่ยนโครงสร้างหลังคาจากเหล็กรูปตัวทีเป็นโครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กฉาก (งานงวดที่ ๒) และรายการที่สอง ให้ตัดรายการงานในงวดงานที่ ๓ ข้อ ๓.๓ รายการทำพื้นหินขัด (พร้อมขัดผิวครั้งที่ ๑) ออก เนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ในงานงวดที่ ๔ ข้อ ๔.๕ แล้ว รวมทั้งได้มีการแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขยายระยะเวลาการทำงานออกไปอีก ๗๗ วัน เป็นกำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานดังกล่าว โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักของอาคารไม่ตรงตามรูปแบบรายการในสัญญา จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขงานในส่วนที่ยังไม่ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าได้ก่อสร้างและแก้ไขงานถูกต้องตามสัญญาทุกประการแล้ว กรณีดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากเอกสารหลักฐานในสำนวนคดีแล้วปรากฏว่า ในระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ ๒ ผู้ควบคุมงานได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างว่ารูปแบบโครงสร้างใหม่เป็นการออกแบบและรับรองโครงสร้างโดยวิศวกรของผู้ฟ้องคดี จึงควรให้หน่วยงานที่เป็นกลางทำการตรวจสอบโครงสร้างหลังคาที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง เพราะมีโครงสร้างบางจุดยังทำการก่อสร้างไม่เรียบร้อย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาส่งบุคลากรเข้ามาตรวจสอบและนำส่งผลการตรวจสอบโครงสร้างหลังคาลงกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการควบคุมงานและตรวจรับมอบงานต่อไป ซึ่งต่อมาบุคลากรดังกล่าวได้เข้าทำการตรวจสอบอาคารแล้วรายงานว่าได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีให้เสริมความแข็งแรงแก่โครงสร้างหลังคาในระหว่างการก่อสร้าง และผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามคำแนะนำแล้ว ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำส่งหนังสือรายการผลการตรวจสอบโครงสร้างหลังคา



จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ไม่ใช่เป็นเพียงบันทึกข้อความฉบับดังกล่าว นำส่งหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย โดยให้ระบุจำนวน ขนาด และชนิดของเหล็ก ที่นำมาใช้ทำโครงหลังคา และนำส่งหนังสือรับรองโครงสร้างของหลังคาของวิศวกร โดยแนบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) ของวิศวกรผู้ออกแบบเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลังคาด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณารายงานการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่ายแล้วเห็นว่ามีลักษณะขัดแย้งกัน จึงขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายตรวจสอบอาคารพิพาทอีกทางหนึ่ง ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ๑. เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ตามสัญญาจ้าง ๒. ตรวจสอบโครงสร้างเหล็ก (แปเหล็ก) พบว่ามีการบากหน้าตัดเหล็กทำให้ พื้นที่หน้าตัดการรับน้ำหนักลดลงไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ๓. ตรวจสอบระดับโครงสร้าง หลังคา (TRUSS) พบว่าหลังคาไม่ได้ระดับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ ๔. รอยเชื่อมโครงหลังคา ไม่เป็นไปตามรูปแบบ และ ๕. อาคารที่ก่อสร้างเป็นอาคารสาธารณะ เห็นควรให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้วิศวกรผู้ควบคุมงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม รูปแบบและรายการ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า แม้รายงานผลการตรวจสอบโครงหลังคา ของทั้งสองหน่วยงานจะมีความแตกต่างกัน โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาไม่ได้รับระบุให้ชัดเจนว่างานก่อสร้างโครงหลังคดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบรายการ ในสัญญาอย่างไร มีเพียงแต่คำแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีเสริมความแข็งแรงของหลังคาอย่างไร ส่วนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายได้รายงานผลการตรวจสอบ ไว้อย่างชัดเจนว่าโครงหลังคามีความแตกต่างไปจากรูปแบบรายการในสัญญาอย่างไร แต่เมื่อ พิจารณาเนื้อหาสาระของความเห็นจากทั้งสององค์กรดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน กล่าวคือ โครงหลังคาที่ก่อสร้างมีปัญหาเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือกับรายงานความเห็นของเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการให้บริการ และคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้างแก่หน่วยงานต่าง ๆ จึงน่าเชื่อได้ว่า การที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไข ข้อบกพร่องดังกล่าวตามความเห็นของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายไม่น่าจะ เกิดจากเจตนากลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และแม้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างจะมีหน้าที่ ตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน ตามข้อ ๗๒ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่การที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้สามารถนำมา ใช้ในการพิจารณาปรับลดค่าปรับได้เท่านั้น ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินการ



ของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไม่รับมอบงานของผู้ฟ้องคดีโดยชอบกลับกลายเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขโครงหลังคาให้เป็นไปตามแบบแปลนดังกล่าวจนล่วงพ้นกำหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญาไปนานแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ประพฤติดัดสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาพิพาท และเมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลง จึงมีผลทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติดัดสัญญา จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการขาดกำไรในงานก่อสร้างพร้อมดอกเบี๋ย

สำหรับการใช้เงินเป็นค่าแห่งการงานอันได้กระทำเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะการบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว นั้น การที่จะให้มีการชดเชยค่าแห่งการงานหรือไม่ ต้องพิจารณาจากการงานนั้นเองว่าได้กระทำไปตามสัญญาหรือไม่ ซึ่งในกรณีการก่อสร้าง ได้แก่การพิจารณาว่าอยู่ในแนวทางตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ ทั้งนี้ โดยรวมไปถึงกรณีที่มีข้อบกพร่องผิดพลาดไปจากรูปแบบรายการในสัญญาไปบ้าง แต่ไม่ถึงขนาดบกพร่องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของงาน คดีนี้เมื่อพิจารณาในชั้นตรวจริบงานงวดที่ ๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจริบงานของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่างานก่อสร้างในส่วนโครงหลังคาไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งงานดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนในงวดงานที่ ๒ โดยเห็นได้จากสัญญาจ้างเดิมได้กำหนดขอบเขตงานงวดที่ ๒ ไว้ ๔ รายการ ดังนี้ (๑) หล่อคาน-พื้น และกันสาดชั้นหลังคา ดาดฟ้า (๒) ติดตั้งโครงหลังคา มุงกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา (๓) หล่อม้านั่ง ค.ส.ล. และเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. (๔) ก่อผนังอิฐ ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นอลูมิเนียม) ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากเอกสารประกาศประกวดราคาที่ถูกผู้ฟ้องคดีได้จัดทำขึ้นใหม่ เพื่อจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดวงงานก่อสร้างเป็น ๔ งวด โดยได้กำหนดขอบเขตงานงวดที่ ๑ ไว้ ๓ รายการ คือ (๑) รื้อถอนวัสดุหลังคาและโครงหลังคาเดิม (๒) ติดตั้งโครงหลังคา มุงกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา (๓) ก่อผนังอิฐ ติดตั้งวงกบ (ยกเว้นอะลูมิเนียม) จึงเห็นได้ว่า ในการออกประกาศประกวดราคาครั้งใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำขอบเขตของงานในงวดงานที่ ๒ ของสัญญาพิพาท มากำหนดเป็นขอบเขตของงานในงวดงานที่ ๑ โดยได้ลดขอบเขตของงานลงจากจำนวน ๔ รายการ คงเหลือ ๒ รายการ (เมื่อหักกับการรื้อถอนโครงหลังคาซึ่งเป็นงานใหม่) จึงน่าเชื่อได้ว่า ผลงานของผู้ฟ้องคดีในงวดงานที่ ๒ มีบางส่วนที่ก่อสร้างถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการในสัญญา คือ งานในส่วนงานหล่อคาน-พื้น และกันสาดชั้นหลังคา ดาดฟ้า และงานหล่อม้านั่ง ค.ส.ล. และเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ว่าจ้าง



ให้ผู้รับจ้างรายใหม่หรือถอนและทำการก่อสร้างใหม่อย่างเช่นกรณีที่ให้ผู้รับจ้างรายใหม่หรือถอน  
 โครงหลังคา ซึ่งน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างผิดแบบในส่วนที่เป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่  
 คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่อาจตรวจรับงานดังกล่าวได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าการงาน  
 ในส่วนงานหล่อคาน-พื้น และกันสาดชั้นหลังคาตาดฟ้า และงานหล่อม้านั่ง ค.ส.ล. และเคาน์เตอร์  
 ค.ส.ล. ซึ่งเป็นส่วนที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบในสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับค่าการงานในงวดงาน  
 ที่ ๓ นั้น สัญญาจ้างเดิมได้กำหนดขอบเขตงานงวดที่ ๓ ไว้ ๖ รายการ ดังนี้ (๑) ติดตั้งระบบ  
 สุขาภิบาลภายในอาคาร (๒) ฉาบปูนภายใน-ภายนอกอาคาร (๓) ทำพื้นหินขัด (พร้อมขัดผิว  
 ครั้งที่ ๑) (๔) ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง เฉพาะที่ใช้อุปกรณ์บานพับ (ยกเว้นอะลูมิเนียม)  
 (๕) ติดตั้งผ้าเพดาน (๖) เดินสายไฟฟ้า และติดตั้งกล่องรับสวิตช์ ปลั๊กภายในอาคาร และต่อมา  
 ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยให้ตัดรายการงานข้อ ๓ รายการ  
 ทำพื้นหินขัด (พร้อมขัดผิวครั้งที่ ๑) เนื่องจากรายการดังกล่าวไปปรากฏในงานงวดที่ ๔ แล้ว  
 และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการประกวดราคาเพื่อจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อจากที่  
 ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไว้แล้วบางส่วนให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการกำหนดขอบเขตของงาน  
 ในงวดงานที่ ๒ ไว้ จำนวน ๖ รายการ คือ (๑) ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร (๒) ฉาบปูน  
 ภายใน-ภายนอกอาคาร (๓) ทำพื้นหินขัด (พร้อมขัดผิวครั้งที่ ๑) (๔) ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง  
 เฉพาะที่ใช้อุปกรณ์บานพับ (ยกเว้นอะลูมิเนียม) (๕) ติดตั้งผ้าเพดาน (๖) เดินสายไฟฟ้า และติดตั้ง  
 กล่องรับสวิตช์ ปลั๊กภายในอาคาร จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำขอบเขตของงานในงวดงาน  
 ที่ ๓ ตามสัญญาจ้างเดิมไปบรรจุเป็นขอบเขตของงานในงวดงานที่ ๒ ตามประกาศประกวดราคา  
 ฉบับใหม่ทั้งหมด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในขอบเขตของงาน  
 ในงวดงานที่ ๓ ไปบางส่วนแล้ว คิดเป็นมูลค่า ๘๙๗,๘๗๐ บาท จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น  
 ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับค่าการงานเฉพาะในส่วนที่เป็นงานหล่อคาน-พื้น และกันสาดชั้นหลังคา  
 ตาดฟ้า และงานหล่อม้านั่ง ค.ส.ล. และเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ซึ่งเป็นผลงานในงวดงานที่ ๒ ที่ผู้ฟ้องคดี  
 ได้ก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบเท่านั้น และแม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สัญญาจ้างที่พิพาทเดิม  
 ได้กำหนดค่าจ้างในส่วนดังกล่าวไว้เป็นจำนวนเท่าไร แต่เมื่อพิจารณาจากวงเงินค่าจ้างจำนวน  
 ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำงานในงวดงานที่ ๑ จนแล้วเสร็จ และได้รับเงินค่าจ้าง  
 ในส่วนงานดังกล่าวไปแล้ว เป็นเงินจำนวน ๘๒๔,๔๐๐ บาท เงินค่าจ้างที่เหลือ คือ ในงวดงานที่ ๒  
 ถึงงวดงานที่ ๕ จึงมีจำนวน ๓,๗๕๕,๖๐๐ บาท ประกอบกับเอกสารการประกาศประกวดราคา  
 ครั้งใหม่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ  
 ได้มีการกำหนดวงเงินค่าจ้างไว้จำนวน ๓,๓๕๕,๗๐๐ บาท โดยมีการกำหนดค่ารถถอนเคลื่อนย้าย  
 โครงหลังคาและวัสดุหลังคาไว้จำนวน ๕๕,๙๙๐ บาท ดังนั้น เมื่อนำค่าจ้างดังกล่าวมาหัก  
 กับค่ารถถอนเคลื่อนย้ายโครงหลังคาและวัสดุหลังคาซึ่งเป็นงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดี



ประพจน์คดีสัญญา มาคำนวณเป็นค่าการงานในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำงานตามสัญญาจนทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไว้ให้แล้วเสร็จ คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๒๙๙,๙๑๐ บาท (ค่าจ้าง จำนวน ๓,๓๕๕,๙๐๐ บาท-ค่าเรือถอนเคลื่อนย้ายโครงหลังคาและวัสดุถุงหลังคา จำนวน ๕๕,๙๙๐ บาท) และเมื่อนำค่าจ้างในงวดงานที่ ๒ ถึงงวดงานที่ ๕ ตามสัญญาฉบับเดิมมาหักกับค่าการงานที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำงานตามสัญญาซึ่งปรากฏในประกาศประกวดราคาฉบับใหม่ คงเหลือเป็นค่าการงานในงวดงานที่ ๒ ที่ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๕๕,๖๙๐ บาท (๓,๗๕๕,๖๐๐ บาท-๓,๒๙๙,๙๑๐ บาท) โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันผิดนัดตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้เงินจำนวนดังกล่าว จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ผิดนัดตามมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ถือว่าเป็นการเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้แล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ชำระหนี้ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ในวันดังกล่าว และต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินข้างต้น นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

ส่วนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดียังไม่ส่งมอบงานทั้งหมดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไปยังผู้ฟ้องคดี อันทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานภายในกำหนดเวลาตามสัญญาตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาพิพาทได้ โดยผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๔,๕๙๐ บาท นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดงานแล้วเสร็จ (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓) จนถึงวันที่สัญญาสิ้นสุดลง (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕) เป็นจำนวน ๕๐๓ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๓,๗๔๐ บาท ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามูลค่า ๒๒๙,๐๐๐ บาท ไปหักกับเงินค่าปรับดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาข้างต้นคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๕๕,๖๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕/๒๕๖๔)



กรณีที่สัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเสริมผิว KAP CEAL แบ่งการส่งมอบงานและการเบิกจ่ายค่าจ้างออกเป็น ๓ งวด แต่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบว่า การดำเนินงานงวดที่ ๓ ในส่วนฝาบ่อพักของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องตามแบบรูป แบบแปลน และปริมาณงานที่กำหนดในสัญญา จึงไม่รับมอบการงานที่ทำนั้น และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานในส่วนที่เหลือฝาบ่อพักให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา อันเป็นการปฏิเสธไม่ชำระค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำงานที่รับจ้างอีกต่อไปโดยยืนยันว่าตนได้ชำระหนี้การงานที่รับจ้างครบถ้วนแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการชำระหนี้ค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้าง จึงถือเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้าง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แย้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว พร้อมทำคำให้การแก้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ตามพฤติการณ์ของคู่กรณีต่างแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะให้มีการปฏิบัติตามสัญญาต่อไป จึงถือได้ว่าคู่สัญญาได้ตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยาย อันมีผลให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม โดยในกรณีที่เป็นการงานอันได้กระทำที่โดยสภาพคืนกันไม่ได้ หรือไม่อาจทำให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ คู่สัญญาต้องใช้เงินให้แทนตามค่าแห่งการงานนั้น ๆ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานฝาบ่อพักไม่เป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจ้าง การนำฝาบ่อพักที่เหล็กไม่ได้ขนาดตามสัญญาจ้างดังกล่าวไปติดตั้งบริเวณถนนสาธารณะซึ่งประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้สัญจร และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการก่อสร้างฝาบ่อพักที่เหล็กไม่ได้ขนาดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมจะต้องดำเนินการจัดหาฝาบ่อพักอื่นที่ได้ขนาดมาตรฐานที่กำหนดมาทดแทน โดยสภาพจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากการงานในส่วนนี้แต่อย่างใด หากจะให้ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับผลงานดังกล่าวและต้องชำระค่าแห่งการงานโดยที่ผลงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในทางที่จ้าง ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าแห่งการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบถูกต้องตามแบบรูป แบบแปลน และปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาของงานงวดที่ ๑ งานงวดที่ ๒ และงานงวดที่ ๓ ยกเว้นงานฝาบ่อพักที่พิพาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์





### สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลทุ่งฝน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) จำนวน ๕ โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเสริมผิว KAP CEAL จำนวน ๑ โครงการ และก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๔ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ โดยโครงการที่พิพาทในคดีนี้ คือ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเสริมผิว KAP CEAL ถนนศรีฤทธิวงศ์ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี วงเงินค่าจ้าง จำนวน ๑,๘๖๗,๔๘๘ บาท แบ่งการส่งมอบงาน และการเบิกจ่ายค่าจ้างออกเป็น ๓ งวด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งมอบงานทั้ง ๓ งวด แต่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบว่า การดำเนินงานในส่วนฝาบ่อพักไม่ถูกต้องตามแบบรูป แบบแปลน และปริมาณงานที่กำหนดให้ใช้เหล็กขนาด ๖×๕๐ มิลลิเมตร ทั้งแนวตั้ง และแนวขวาง และตามสัญญาจ้างกำหนดให้ส่งมอบงานเป็นงวด หากผู้ฟ้องคดีต้องการให้เบิกจ่ายค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบงานเป็นรายงวด และงวดสุดท้ายจะต้องจัดทำฝาดะแกรงเหล็กบ่อพักให้ครบถ้วนตามจำนวนและถูกต้องตามแบบรูป แบบแปลนในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจตรวจรับงานทั้งโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานฝาบ่อพักให้เป็นไปตามแบบรูป แบบแปลนตามสัญญาจ้าง พร้อมสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงว่า การก่อสร้างฝาบ่อพักไม่มีแบบแปลนที่กำหนดในสัญญา มีเพียงกระดาษแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นที่เป็นรูปภาพไม่ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ยอมรับกระดาษแผ่นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เพราะไม่มีการลงนามของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจ อีกทั้ง การก่อสร้างได้ดำเนินการตามรายการวัสดุตามที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานในส่วนของฝาบ่อพักให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างและจะทำการปรับวันละ ๓,๙๗๐ บาท รวมทั้งไม่เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมเร่งรัดการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๘๖๗,๔๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ระหว่างการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๕๔๗,๘๘๘ บาท ที่เป็นค่างานส่วนที่ทำการก่อสร้างและมีการตรวจรับถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีไม่เกินร้อยละสิบของค่างานก่อสร้างที่ล่าช้า คือ ค่างานฝาบ่อพักแบบเหล็ก จำนวน ๗๑ ชุด ชุดละ ๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน ๓๑,๙๕๐ บาท

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาจ้างที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีในการบอกเลิกสัญญา





แต่เพียงฝ่ายเดียวตามข้อ ๕ ของสัญญา เมื่อสัญญาดังกล่าวกำหนดผลสำเร็จของงานโดยให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ส่งมอบงานโครงการที่พิพาท และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานทั้ง ๓ งวด รวมทั้งให้ชำระค่าจ้างทั้งหมดจำนวน ๑,๘๖๗,๔๘๘ บาท โดยอ้างว่าได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนอ้างว่าได้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยส่งมอบงานตามสัญญาจ้างและเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายปกครองชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังทำงานที่รับจ้างไม่ครบถ้วนตามข้อสัญญา จึงไม่รับมอบการงานที่ทำนั้น และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานในส่วนที่เหลือปิดบ่อพักให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา อันเป็นการปฏิเสธไม่ชำระค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำงานที่รับจ้างอีกต่อไปโดยยืนยันว่าตนได้ชำระหนี้การงานที่รับจ้างครบถ้วนแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการชำระหนี้ค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างจำนวน ๑,๘๖๗,๔๘๘ บาท จึงถือเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้าง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่โต้แย้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว พร้อมทำคำให้การแก้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ตามพฤติการณ์ของคู่กรณีต่างแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะให้มีการปฏิบัติตามสัญญาต่อไป จึงถือได้ว่าคู่สัญญาได้ตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยาย อันมีผลให้สัญญาเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ในกรณีที่เป็นการทำงานอันได้กระทำที่โดยสภาพคืนกันไม่ได้ หรือไม่อาจทำให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ คู่สัญญาต้องจ่ายเงินให้แทนตามค่าแห่งการงานนั้น ๆ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อสัญญาจ้างที่พิพาทแบ่งการส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าจ้างออกเป็น ๓ งวด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ขอส่งมอบงานทั้งสามงวดพร้อมกัน โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเฉพาะในส่วนของงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เท่านั้น ส่วนงานงวดที่ ๓ ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามสัญญา กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่างานงวดที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู และงวดที่ ๒ งานวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบแปลนของสัญญาจ้างแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถใช้ประโยชน์จากงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ต่อไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าแห่งการงานของงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับงานงวดที่ ๓ พิพาทกันเฉพาะในส่วนของการงานฝาปิดบ่อพัก โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ดำเนินการตามรายการวัสดุแบบ ปร. ๔ และปร. ๕ ลำดับที่ ๑๔ งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดแบบเหล็ก จำนวน ๗๑ ชุด ราคา ๔,๕๐๐ บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจำนวน ๓๑๙,๕๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาไว้ ซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนนี้รับฟังเป็นยุติว่า



ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานฝาปิดบ่อพักทั้งจำนวน ๗๑ ชุด ไม่เป็นไปตามแบบแปลนของสัญญาจ้างที่กำหนดให้ใช้เหล็กขนาด ๖x๕๐ มิลลิเมตร ทั้งแนวตั้งและแนวขวาง แต่ผู้ฟ้องคดีใช้เหล็กรอบฝาตะแกรงและเหล็กแกน ขนาด ๖x๕๐ มิลลิเมตร และใช้เหล็กตะแกรง ขนาด ๒x๔ มิลลิเมตร ดังนั้น เมื่อฝาปิดบ่อพักที่พิพาทต้องนำไปติดตั้งบริเวณถนนสาธารณะซึ่งประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาต่อเนื่อง การใช้ฝาปิดบ่อพักที่เหล็กไม่ได้ขนาดตามสัญญาจ้างดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้สัญจร และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการก่อสร้างฝาปิดบ่อพักที่เหล็กไม่ได้ขนาดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมจะต้องดำเนินการจัดหาฝาปิดบ่อพักอื่นที่ได้ขนาดมาตรฐานที่กำหนดมาทดแทน โดยสภาพจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากการงานในส่วนนี้แต่อย่างใด หากจะให้ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับผลงานดังกล่าวและต้องชำระค่าแห่งการงานโดยที่ผลงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในทางการที่จ้าง ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าแห่งการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบถูกต้องตามแบบรูป แบบแปลน และปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาของงานงวดที่ ๑ งานงวดที่ ๒ และงานงวดที่ ๓ ยกเว้นงานฝาปิดบ่อพักจำนวน ๗๑ ชุด จำนวน ๓๑๙,๕๐๐ บาท ซึ่งเมื่อหักค่างานฝาปิดบ่อพักที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จออก คงเหลือค่าแห่งการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๕๔๗,๙๘๘ บาท (๑,๕๖๗,๔๘๘-๓๑๙,๕๐๐) ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ส่งมอบงานโครงการที่พิพาทเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับทั้งสามงวดงาน โดยมีได้ส่งมอบงานเป็นงวดตามสัญญา และล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นจำนวน ๒๙๖ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีวันละ ๓,๙๗๐ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑,๑๗๕,๑๒๐ บาท (๓,๙๗๐x๒๙๖) ร้อยละ ๒๙.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง (๓,๙๗๐,๐๐๐) ซึ่งจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ควรปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นช้าเกินสมควรถึง ๒๙๖ วัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีควรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง อีกทั้ง ข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้มีเจตนารมณ์ให้คู่สัญญาฝ่ายปกครองแสวงหากำไรจากเงินค่าปรับ กรณีจึงเห็นว่า ค่าปรับจำนวน ๑,๑๗๕,๑๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๐ ของวงเงินค่าจ้าง เป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้กรณีเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ให้ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ และเมื่อได้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว



จึงสมควรให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง คิดเป็นเงินจำนวน ๓๙๗,๐๐๐ บาท

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้เงินค่าแห่งการงานแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๕๔๗,๙๘๘ บาท และผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๙๗,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี จึงให้นำมาหักกลบลบกันได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้ค่าแห่งการงานแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๑๕๐,๙๘๘ บาท และเมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าการงานและค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี เพราะเขาเดือนแล้วตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๘๖๗,๔๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๗ ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี วรรคสอง อัตราดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้นให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี...” มาตรา ๖ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับแต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ และมาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิด



ดอกเบี๋ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการติดดอกเบี๋ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ โดยผลบังคับของพระราชกำหนดดังกล่าว ดอกเบี๋ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ส่วนดอกเบี๋ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ต้องติดดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี๋ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี๋ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี๋ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี๋ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะชำระเสร็จ

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าแห่งการงานจำนวน ๑,๑๕๐,๙๘๘ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี๋ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๑/๒๕๖๔)

## (๒) การเลิกสัญญา

เมื่อพฤติการณ์ของผู้รับจ้างยืนยันว่าได้ชุดลอกคลองตรงตามแบบแปลนและสัญญาทุกประการ และจะไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานอีก แต่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีเพียงหนังสือจำนวน ๓ ฉบับ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้ได้งานตามแบบรูปรายละเอียดของสัญญาจ้าง โดยมีได้แจ้งรายละเอียดของงานที่จะให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข อีกทั้งไม่ปรากฏเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีส่วนก่อเหตุให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ถูกต้องตามสัญญา อันถือได้ว่าคู่สัญญาต่างฝ่ายต่างไม่ประสงค์จะให้มีการปฏิบัติตามสัญญาต่อไปและคู่สัญญาต่างสมัครใจเลิกสัญญาต่อกัน สัญญาจ้างจึงเป็นอันเลิกกันโดยปริยาย



คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม โดยส่วนที่เป็น การงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สิน การที่จะชดใช้คืน ให้ทำได้ด้วย ใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

### สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตกลงจ้าง ผู้ฟ้องคดีชุดลอกคลองรวม ๒ สัญญา โดยสัญญาฉบับแรก ได้แก่ สัญญาเลขที่ ๑๑๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ชุดลอกคลองบ้านห้วยตะแคงใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัวน้อย เชื่อมบ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๑,๖๐๐ บาท กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ส่วนสัญญาฉบับที่สอง ได้แก่ สัญญา เลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ชุดลอกคลองบ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองหัววัว หมู่ที่ ๖ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๑,๕๐๐ บาท โดยมีกำหนดเวลาเริ่มทำงานที่รับจ้างและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงานเช่นเดียวกับสัญญาฉบับแรก ภายหลังจากดำเนินงานตามสัญญาทั้งสองฉบับผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือขอส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่ภายหลังจากผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างแล้วได้มีหนังสือรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดี ชุดลอกคลองได้ความกว้างและความลึกวัดจากคันดินทั้งสองฝั่งไม่เป็นไปตามแบบรูปของสัญญา ที่กำหนดให้วัดความกว้างของปากคลองและระดับความลึกวัดจากระดับดินเดิมตามแบบแปลน ก่อสร้าง แต่ไม่มีการแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขจนกระทั่งครบกำหนด เวลาแล้วเสร็จงานจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสัญญา และได้มี หนังสือแจ้งส่งวนสิทธิหักเงินค่าปรับทั้งสองสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์กรณีดังกล่าว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแก้ไข งานจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญาจ้างตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งยืนยันว่าได้ทำงานที่จ้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามสัญญาแล้วและไม่เข้า แก้ไขงานจ้างอีก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทำให้ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔,๑๓๙,๙๓๒.๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๙๘๓,๑๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษา

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อแบบรูปและสัญญาจ้างฉบับแรกกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชุดลอกคลอง มีขนาดปากกว้าง ๑๖ เมตร ความลึกรวมเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร โดยยึดจากระดับดินเดิม ซึ่งระดับดินเดิม

